

(S-0638/2026)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2026

Señora Presidente del

Honorable Senado de la Nación

Dra. Victoria Villarruel

S / D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar la reproducción del Proyecto de Ley de mi autoría registrado bajo el expediente S-1438/20 que modifica la Ley N° 27.115 – que instituye el día del abogado laboralista- respecto de reconocer la presencia y el trabajo de las mujeres laboralistas.

Sin más, saludo a usted atentamente.

Mariano Recalde

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 1 de la Ley 27.115, de “Conmemoraciones. Día del Abogado Laboralista”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º: Institúyase el día 7 de julio como el Día del Abogado y Abogada Laboralista, en homenaje a los abogados y abogadas asesinados en lo que se conoció como “La noche de las corbatas” y de todos los letrados y letradas que, por luchar por la Democracia y la República sufrieron el mismo destino.”

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mariano Recalde

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto de ley tiene como finalidad reconocer y visibilizar la presencia y el trabajo de las mujeres laboristas en la construcción de una sociedad más justa a través del ejercicio de la profesión. Es por ello, que por medio de una modificación de la Ley 27.115, se propone sustituir parcialmente su texto para de esta manera hacer referencia a la conmemoración como “Día del Abogado y Abogada Laboralista”.

A través del expediente HSN CD-24-2014, de autoría del Diputado Héctor Recalde, esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación sancionó el 17/12/2014 la Ley 27.115. Por medio de aquella se instituye el día 7 de julio como el “Día del Abogado Laboralista”, en conmemoración a los acontecimientos ocurridos durante “La noche de las corbatas”, entre el 6 y el 13 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en donde la dictadura cívico-militar produjo el secuestro de trece personas, abogados y familiares. La lista incluye a: Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi, Tomás José Fresneda, Jorge Candeloro, Martha García, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, Néstor

Enrique García Mantica, María Esther Vázquez de García, José Verde y Ana María de la Arena¹.

De todos ellos, la figura de Norberto Centeno se destaca como la más mencionada por haber sido un notable abogado laboralista, asesor de varios sindicatos y profesor universitario de derecho del trabajo, pero su colaboración más importante fue sin dudas la autoría del anteproyecto que posteriormente se convertiría en la Ley de Contrato de Trabajo. Norberto Centeno dedicó su vida a la defensa de los trabajadores y esto le costó la vida, motivo por el cual, año tras año es recordado por profesores, profesionales del derecho y dirigentes sindicales de la más variada extracción.

Sin embargo, como Norberto Centeno, tantos otros abogados y abogadas laboralistas, estudiantes y presos políticos, fueron víctimas de la dictadura. Actualmente miles de abogados y abogadas de todo el país dedican su vida diariamente a la defensa de los trabajadores que, vale recordar, son consagrados por la Constitución Nacional como sujetos que merecen una especial tutela. Al obtener que un trabajador y trabajadora vea respetado sus derechos laborales, cada uno de ellos logra también que sea respetada su dignidad.

La sanción de la Ley 27.117 constituye un extraordinario y oportuno reconocimiento a todos aquellos laboralistas que, con coraje y convicción, honran su vida profesional a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, consideramos que la mención de aquellos acontecimientos como “Día del Abogado Laboralista” resulta ahora insuficiente a la luz de la historia, el

¹ <https://www.telam.com.ar/notas/201507/111552-la-noche-de-las-corbatas-dictadura-abogados.php>

dinamismo del lenguaje, el desarrollo de nuevas perspectivas y el presente de la actividad de miles de abogados y abogadas laboristas.

Resulta oportuno y necesario llevar adelante políticas y acciones que reivindiquen el rol y la importancia de las mujeres en todos los ámbitos. El ejercicio de la profesión jurídica no resulta ajenas a este mandato de igualdad en el cual el lenguaje juega un rol fundamental.

El uso indiscriminado del genérico masculino es también una forma de violencia de género: la violencia simbólica de la invisibilización. El Proyecto de Ley que proponemos es una iniciativa con perspectiva de género que visibiliza a la mujer en sintonía con la normativa de derechos humanos.

La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (2009) en su artículo 5, inciso 5, define la violencia simbólica como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Mediante la utilización del lenguaje se construye marcos de realidad y, por tanto, aquello que no se menciona no existe; esta es la importancia esencial del uso de las palabras. El lenguaje y su utilización, como manifestación de poder, ha sido un patrón cultural que discriminó a las mujeres a lo largo de la historia y consolidó, a partir de una estructura patriarcal, la desigualdad de género. Este fenómeno ha sido denominado por los especialistas como “androcentrismo” y constituye “la adopción de la perspectiva masculina como modelo universal y medida de humanidad. Segmenta el papel de las mujeres y los hombres según los roles que se espera que cumplan en la vida pública y privada”, así “las mujeres son asociadas con la maternidad, las emociones y el

cuidado” mientras que “los hombres son concebidos como proveedores racionales y arquitecto de lo público².

A través del lenguaje construimos y expresamos valores, creencias, pensamientos y sentimientos que dan forma al mundo en que vivimos, y también contribuimos involuntariamente a transmitir estereotipos, prejuicios y esquemas de dominación. El lenguaje refleja e influye en múltiples y diversas formas sobre los roles y status en nuestra sociedad. La igualdad de género es multidimensional y requiere del diseño y la adopción de diversas medidas. Las leyes, políticas públicas y programas del Estado pueden reproducir las desigualdades de género si no se adopta una perspectiva adecuada.

Los estudios en materia de género han puesto en evidencia que la división no es neutral, sino que, en torno a las jerarquías que proceden del lenguaje, lo que subyace es la predominancia de uno sobre otro. La identificación de dichas desigualdades trae aparejada que desde una mirada amplia con perspectiva de género, se señale la importancia de revisar el uso del lenguaje, a los efectos de eliminar formas de violencia simbólica que constituyen un componente fundamental para la reproducción de un sistema desigual de dominación.

Resulta importante destacar que a través de la reforma de nuestra Constitución Nacional en 1994, se reconoció a través del artículo 75, inciso 22, jerarquía constitucional a los Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos allí enunciados. A partir de

² Rodríguez Gustá, A. L.; Caminotti, M. (2011), “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo”, 1aEd., Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID); Consejo Nacional de las Mujeres (CNM); Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres), Buenos Aires.

aquella incorporación, principios como el de no discriminación pasan a ser de aplicación directa, lo que constituye logro fundamental para la consagración de una igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres. Entre las normas que hacen de aplicación tal mandato se encuentran reconocidos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

A la consagración normativa de las últimas décadas que tiende a corregir las desigualdades creadas a través de un sistema injusto y profundamente desigual, se lo debe complementar con iniciativas como la que proponemos que contribuyen a la construcción de una sociedad más equitativa con perspectiva de género.

El Estado Argentino, como garante de la igualdad de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres, debe promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género que tenga en cuenta la presencia, situación y el papel de las mujeres en las sociedad, a través de una práctica lingüística que las incluya.

Finalmente, resulta importante destacar que la presente iniciativa se enmarca en las propuestas realizadas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2015) en la “Guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación” y la citada “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo” elaborada por organizaciones internacionales especializadas en la materia.

A partir de este Proyecto de Ley es que procuramos mejorar el uso del lenguaje y resignificar la profesión jurídica, visibilizando el rol de la mujer

en la construcción de una sociedad más justa, a través del uso adecuado de las palabras.

Por todo lo expuesto, solicito a los Senadores y Senadoras que acompañen el presente Proyecto de Ley.

Mariano Recalde